



PUTUSAN

Nomor 145/Pid.B/2024/PN Mrk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Merauke yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : TERDAKWA;
Tempat lahir : Merauke;
Umur/tanggal lahir : 20 Tahun/XXX;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kabupaten Merauke;
Agama : Katholik;
Pekerjaan : Belum/Tidak bekerja;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 18 Juni 2024;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 Juni 2024 sampai dengan tanggal 8 Juli 2024;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 9 Juli 2024 sampai dengan tanggal 17 Agustus 2024;
3. Penyidik perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 16 September 2024;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 13 September 2024 sampai dengan tanggal 2 Oktober 2024;
5. Majelis Hakim sejak tanggal 25 September 2024 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2024;
6. Majelis Hakim perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 23 Desember 2024;
7. Majelis Hakim perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 24 Desember 2024 sampai dengan tanggal 31 Desember 2024;
8. Terdakwa melarikan diri dari tahanan sejak 31 Desember 2024 sampai dengan sekarang;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Yohanes Nua, S.H. dan kawan-kawan, Para Advokat pada Perkumpulan Bantuan Hukum Walabi

Halaman 1 dari 39 Putusan Nomor 145/Pid.B/2024/PN Mrk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Surat Penetapan Penunjukan Penasehat Hukum Nomor:
145/Pid.B/2024/PN Mrk;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Merauke Nomor:
145/Pid.B/2024/PN Mrk tanggal 25 September 2024 tentang penunjukan
Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Merauke Nomor:
145/Pid.B/2024/PN Mrk tanggal 25 September 2024 tentang penetapan hari
sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta
memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh
Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan
bersalah melakukan tindak pidana "persetubuhan dan pembunuhan"
sebagaimana melanggar **Kesatu Pasal 338 KUHP jo Pasal 55 Ayat (1)**
KUHP dan kedua Pasal 285 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) KUHP,
sebagaimana dalam dakwaan kumulatif Penuntut Umum;
- Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara
selama 12 (dua belas) tahun dikurangi seluruhnya selama Terdakwa
berada dalam tahanan;
- Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan;
- Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah kayu balok warna hijau dengan panjang keseluruhan 89
(delapan puluh sembilan) centi meter;
 - 1 (satu) buah patahan kayu balok dengan panjang keseluruhan 69
(enam puluh sembilan) centi meter;
 - 1 (satu) buah patahan kayu balok dengan panjang keseluruhan 43
(empat puluh tiga) centi meter;
 - 1 (satu) lembar celana panjang warna hitam;
 - 1 (satu) lembar celana dalam warna putih;
 - 1 (satu) lembar baju kaos warna biru;
 - 1 (satu) lembar BH/Bra warna biru;

Dirampas untuk dimusnahkan;

Halaman 2 dari 39 Putusan Nomor 145/Pid.B/2024/PN Mrk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang pokoknya memohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan ringan-ringannya dengan alasan-alasan sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa bersikap sopan dan kooperatif dalam persidangan;
- Bahwa terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya;
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa terdakwa masih muda dan ingin melanjutkan perkuliahan;
- Bahwa terdakwa memohon maaf atas perbuatannya sehingga korban kehilangan nyawanya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap pembelaan Terdakwa yang menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa secara lisan terhadap tanggapan Penuntut Umum yang menyatakan tetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu:

Bahwa ia terdakwa **TERDAKWA bersama dengan saksi M (dalam berkas perkara terpisah)** pada hari Rabu tanggal 15 Juni 2024 sekira pukul **22.30 WIT** atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk pada bulan Juni tahun 2024, bertempat di Tempat Pemakaman/Kuburan Missi, Kabupaten Merauke atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Merauke yang mengadili, melakukan Tindak Pidana ” , ***mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan , dengan sengaja merampas nyawa orang lain***”, terhadap **Korban KORBAN** yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada sekira pukul 17.00 Wit ketika terdakwa bersama dengan saksi J, saksi P, anak Anak Saksi,saksi M, Damianus Alias Dami (ditetapkan sebagai DPO (Daftar Pencarian Orang) berdasarkan berita acara pencarian orang nomor DPO/27/VII/Res.1.7/2024) dan korban

Halaman 3 dari 39 Putusan Nomor 145/Pid.B/2024/PN Mrk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KORBAN sedang minum minuman beralkohol di depan Tempat Pemakaman/Kuburan Missi sampai dengan malam hari. Kemudian sekira pukul 21.00 Wit, saksi J meminta Saksi P mengantarkan pulang ke rumah sedangkan terdakwa bersama dengan Anak Saksi, Saksi M, saudara Dami (DPO), dan korban masih melanjutkan minum minuman beralkohol. Setelah itu, Saudara Dami mengajak korban untuk masuk ke dalam areal pemakaman/ kuburan untuk melakukan hubungan badan, tidak berselang lama karena terdakwa yang dalam kondisi mabuk dan merasa nafsu, terdakwa masuk ke dalam area pemakaman menghampiri saudara dami dan korban, lalu terdakwa melihat Saudara Dami dan korban sedang berhubungan badan dengan posisi korban berada dibawah tidur terlentang sedangkan saudara Dami berada diatas korban dengan kondisi celana Saudara Dami sudah turun sebatas lutut sedangkan korban sudah dalam keadaan tanpa busana. Lalu terdakwa berjalan mendekati saudara Dami dan korban dan berdiri di sebelah saudara dami, karena merasa kaget atas kehadiran terdakwa, lalu saudara dami menghentikan hubungan badan dengan korban dan berkata kepada terdakwa, "Ko Lagi lanjut sudah kah". Karena sudah merasa nafsu lalu terdakwa menurunkan celananya untuk menyetubuhi korban dengan posisi terdakwa berada diatas korban, sedangkan Saudara Dami kembali menaikkan celananya dan pergi meninggalkan area pemakaman;

- Bahwa ketika terdakwa hendak menyetubuhi korban, korban merasa kaget melihat terdakwa langsung meronta dan melakukan perlawanan kepada terdakwa dengan cara korban berdiri dan melarikan diri kearah dalam area pemakaman, lalu terdakwa merasa marah dengan korban karena korban melarikan diri, terdakwa langsung mengejar korban dan menarik tangan korban menggunakan tangan kiri lalu dengan menggunakan tangan kanan terdakwa memukul korban sebanyak 2 (dua) kali pada bagian mulut dan mengenainya sehingga korban terjatuh dan mulut korban mengeluarkan darah. Karena merasa takut lalu korban diam dan menuruti kata terdakwa. Kemudian terdakwa yang dalam keadaan nafsu mendekati korban dan memasukkan alat kelamin terdakwa ke dalam alat kelamin korban sehingga puas dan mengeluarkan sperma di dalam alat kelamin korban. Lalu terdakwa keluar area pemakaman dan memanggil saksi P, Saksi M, dan Anak Anak Saksi yang mana masih berada di luar makam untuk ikut menyetubuhi korban dengan berkata "we kam datang

Halaman 4 dari 39 Putusan Nomor 145/Pid.B/2024/PN Mrk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dulu”, kemudian saksi P dan anak Anak Saksi datang menghampiri terdakwa sedangkan saksi M tetap berada di tempat. Terdakwa berkata kepada saksi P dan anak Anak Saksi ”Onim (kakak) lagi mau paku kah?” lalu tanpa berkata-kata, saksi P dan anak Anak Saksi mengikuti terdakwa untuk masuk kedalam area pemakaman. Setelah berada di dalam area pemakaman, saksi P menurunkan celana dan celana dalamnya lalu saksi P mendekati korban yang dalam keadaan terlentang tanpa busana, sedangkan terdakwa dan anak Anak Saksi berdiri di dekat korban. Kemudian ketika saksi P sudah berada di hadapan korban dan hendak menyetubuhi korban, saksi P melihat mulut korban sudah banyak mengeluarkan darah. Setelah itu saksi P mengentikan niatnya untuk menyetubuhi korban dan pergi meninggalkan area pemakaman dan diikuti oleh anak Anak Saksi;

- Kemudian tidak berselang lama, Saksi M datang menghampiri terdakwa dan korban dari semak-semak arah samping kuburan, selanjutnya saksi M berjalan ke arah korban dan membuka celana sambil berkata ”Meli nenem dulu” lalu saksi M membuka kaki korban dan memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin korban lalu menggoyangkan pantatnya, ketika saksi M sedang menggoyangkan pantatnya tiba-tiba korban berkata ”saya mau kencing” lalu saksi M melepaskan korban dan korban berjalan ke arah belakang dan saksi M mengikutinya. Terdakwa yang pada saat itu masih berada di dekat korban karena masih dalam keadaan mabuk dan marah, kemudian terdakwa langsung memegang tangan korban dengan menggunakan tangan kanan dan menarik korban hingga terjatuh tengkurap di atas tanah. Selanjutnya saksi M berdiri di samping korban, sedangkan terdakwa jongkok di samping korban, lalu saksi M memasukkan jari tengahnya ke dalam alat kemaluan korban hingga korban berteriak, kemudian terdakwa berjalan ke arah kepala korban dan menginjak kepala korban sehingga terbentur di pojok cor-coran salah satu makam dan saksi M yang pada saat itu berdiri di samping korban dengan menggunakan kakinya menginjak punggung bagian belakang korban. Setelah itu terdakwa yang pada saat itu melihat anak Anak Saksi yang berada di area pemakaman langsung memanggil dan berkata ”Taman (Adik) ko lagi mau paku korban kah” namun anak Anak Saksi tidak menjawab sehingga terdakwa kembali berkata dengan nada marah kepada anak Anak Saksi ”Taman (Adik) ko pergi ambil kayu dulu” lalu anak Anak Saksi berjalan ke

Halaman 5 dari 39 Putusan Nomor 145/Pid.B/2024/PN Mrk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



arah pojok area pemakaman dan mengambil 1 (satu) buah balok kayu dan di berikan kepada terdakwa lalu oleh terdakwa 1 (satu) balok kayu tersebut di ayunkan ke arah kepala korban bagian belakang sebanyak 2 (dua) kali dengan keras sehingga 1 (satu) buah balok kayu tersebut patah, karena merasa takut lalu anak Anak Saksi pergi meninggalkan area pemakaman, namun ketika anak Anak Saksi belum sempat meninggalkan area pemakaman, terdakwa kembali memanggil anak Anak Saksi untuk mengambil 1 (satu buah balok kayu) lalu anak Anak Saksi kembali mengambil 1 (Satu) buah balok kayu di tempat yang sama dan di berikan kepada terdakwa selanjutnya anak Anak Saksi pergi meninggalkan area pemakaman sedangkan oleh terdakwa 1 (satu) buah balok kayu tersebut di ayunkan dengan keras ke arah kepala korban bagian belakang sebanyak 3 (tiga) kali, setelah itu terdakwa membuang kayu dan pergi meninggalkan area pemakaman bersama dengan saksi M;

- Bahwa atas perbuatan terdakwa dan saksi M (dalam berkas perkara terpisah) sehingga korban meninggal dunia berdasarkan Visum et Repertum Nomor 352/VER/53/2024 yang di buat dan di tanda tangani oleh Dokter pemeriksa dr. Fitrianti Massau pada tanggal 17 Juni 2024 telah dilakukan pemeriksaan terhadap korban yang bernama KORBAN dengan hasil pemeriksaan yang pada pokoknya menerangkan:

1. Terdapat luka robek bagian kepala belakang dengan:
 2. Panjang: Empat senti meter, Lebar: Satu senti meter, kedalaman: Dua senti meter;
 - Panjang: Sepuluh senti meter, lebar: Dua senti meter, tulang tengkorak kepala belakang teraba retak;
2. Luka Robek tidak beraturan di bagian:
 - Diatas mulut kanan panjang Empat senti meter, lebar Satu senti meter, kedalaman Empat senti meter
 - Diatas mulut kiri panjang Tiga senti meter, lebar Satu senti meter, kedalaman Dua senti meter, tampak mata lebam
 - Luka robek di samping mata kiri dimensi tiga kali dua senti meter
 - Luka robek di samping mata kiri di atas telinga kiri dimensi Tujuh kali Delapan senti meter, tulang tengkorak sebagian patah di atas telinga kiri



- Luka robek di bawah dagu: panjang Lima senti meter, lebar Satu senti meter, kedalaman Tiga senti meter
- Luka abrasi di pipi kanan;

3. Terdapat cairan sisa sperma dalam kemaluan;

Kesimpulan : Bahwa pada jenazah korban telah di temukan luka-luka robek di bagian kepala belakang, mulut, mata, yang di sebabkan oleh kekerasan benda tumpul;

- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor: 400.12.3.1/368/RSUD/MRK/2024 yang di buat dan di tanda tangani oleh Kasubag umum dan Rekam Medik YOSEPH F.G.RENGU,SKM pada tanggal 20 Juni 2024 yang menyatakan bahwa atas nama KORBAN telah meninggal dunia pada hari Minggu tanggal 16 Juni 2024 pukul 09.15 WIT;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHP jo Pasal 55 Ayat (1) KUHPidana;

Dan

Kedua:

Bahwa terdakwa **TERDAKWA** pada hari Rabu tanggal 15 Juni 2024 sekira pukul **22.30 WIT** atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk pada bulan Juni tahun 2024, bertempat di Tempat Pemakaman/Kuburan Missi, Kabupaten Merauke atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Merauke yang mengadili, melakukan Tindak Pidana " **mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksan Korban KORBAN yang bukan istrinya untuk bersetubuh dengan dia**" yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada sekira pukul 17.00 Wit ketika terdakwa bersama dengan saksi J, saksi P, anak Anak Saksi, saksi M, Damianus Alias Dami (ditetapkan sebagai DPO (Daftar Pencarian Orang) berdasarkan berita acara pencarian orang nomor DPO/27/VII/Res.1.7/2024) dan korban **KORBAN** sedang minum minuman beralkohol di depan Tempat Pemakaman/Kuburan Missi sampai dengan malam hari. Kemudian sekira pukul 21.00 Wit, saksi J meminta Saksi P mengantarkan pulang ke rumah sedangkan terdakwa bersama dengan Anak Saksi, Saksi M, saudara Dami (DPO), dan korban masih melanjutkan minum minuman beralkohol. Setelah itu, Saudara Dami mengajak korban untuk masuk ke dalam areal

Halaman 7 dari 39 Putusan Nomor 145/Pid.B/2024/PN Mrk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemakaman/ kuburan untuk melakukan hubungan badan, tidak berselang lama karena terdakwa yang dalam kondisi mabuk dan merasa nafsu, terdakwa masuk ke dalam area pemakaman menghampiri saudara dami dan korban, lalu terdakwa melihat Saudara Dami dan korban sedang berhubungan badan dengan posisi korban berada dibawah tidur terlentang sedangkan saudara Dami berada diatas korban dengan kondisi celana Saudara Dami sudah turun sebatas lutut sedangkan korban sudah dalam keadaan tanpa busana. Lalu terdakwa berjalan mendekati saudara Dami dan korban dan berdiri di sebelah saudara dami, karena merasa kaget atas kehadiran terdakwa, lalu saudara dami menghentikan hubungan badan dengan korban dan berkata kepada terdakwa, "Ko Lagi lanjut sudah kah". Karena sudah merasa nafsu lalu terdakwa menurunkan celananya untuk menyetubuhi korban dengan posisi terdakwa berada diatas korban, sedangkan Saudara Dami kembali menaikkan celananya dan pergi meninggalkan area pemakaman;

- Bahwa ketika terdakwa hendak menyetubuhi korban, korban merasa kaget melihat terdakwa langsung meronta dan melakukan perlawanan kepada terdakwa dengan cara korban berdiri dan melarikan diri kearah dalam area pemakaman, lalu terdakwa merasa marah dengan korban karena korban melarikan diri, terdakwa langsung mengejar korban dan menarik tangan korban menggunakan tangan kiri lalu dengan menggunakan tangan kanan terdakwa memukul korban sebanyak 2 (dua) kali pada bagian mulut dan mengenainya sehingga korban terjatuh dan mulut korban mengeluarkan darah. Karena merasa takut lalu korban diam dan menuruti kata terdakwa. Kemudian terdakwa yang dalam keadaan nafsu mendekati korban dan memasukkan alat kelamin terdakwa ke dalam alat kelamin korban sehingga puas dan mengeluarkan sperma di dalam alat kelamin korban. Lalu terdakwa keluar area pemakaman dan memanggil saksi P, Saksi M, dan Anak Anak Saksi yang mana masih berada di luar makam untuk ikut menyetubuhi korban dengan berkata "we kam datang dulu", kemudian saksi P dan anak Anak Saksi datang menghampiri terdakwa sedangkan saksi M tetap berada di tempat. Terdakwa berkata kepada saksi P dan anak Anak Saksi "Onim (kakak) lagi mau paku kah?" lalu tanpa berkata-kata, saksi P dan anak Anak Saksi mengikuti terdakwa untuk masuk kedalam area pemakaman. Setelah berada di dalam area pemakaman, saksi P menurunkan celana dan celana dalamnya lalu saksi P

Halaman 8 dari 39 Putusan Nomor 145/Pid.B/2024/PN Mrk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mendekati korban yang dalam keadaan terlentang tanpa busana, sedangkan terdakwa dan anak Anak Saksi berdiri di dekat korban. Kemudian ketika saksi P sudah berada di hadapan korban dan hendak menyetubuhi korban, saksi P melihat mulut korban sudah banyak mengeluarkan darah. Setelah itu saksi P mengentikan niatnya untuk menyetubuhi korban dan pergi meninggalkan area pemakaman dan diikuti oleh anak Anak Saksi;

- Kemudian tidak berselang lama, Saksi M datang menghampiri terdakwa dan korban dari semak-semak arah samping kuburan, selanjutnya saksi M berjalan ke arah korban dan membuka celana sambil berkata "Meli nenem dulu" lalu saksi M membuka kaki korban dan memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin korban lalu menggoyangkan pantatnya, ketika saksi M sedang menggoyangkan pantatnya tiba-tiba korban berkata "saya mau kencing" lalu saksi M melepaskan korban dan korban berjalan ke arah belakang dan saksi M mengikutinya. Terdakwa yang pada saat itu masih berada di dekat korban karena masih dalam keadaan mabuk dan marah, kemudian terdakwa langsung memegang tangan korban dengan menggunakan tangan kanan dan menarik korban hingga terjatuh tengkurap di atas tanah. Selanjutnya saksi M berdiri di samping korban, sedangkan terdakwa jongkok di samping korban, lalu saksi M memasukkan jari tengahnya ke dalam alat kemaluan korban hingga korban berteriak, kemudian terdakwa berjalan ke arah kepala korban dan menginjak kepala korban sehingga terbentur di pojok cor-coran salah satu makam dan saksi M yang pada saat itu berdiri di samping korban dengan menggunakan kakinya menginjak punggung bagian belakang korban. Setelah itu terdakwa yang pada saat itu melihat anak Anak Saksi yang berada di area pemakaman langsung memanggil dan berkata "Taman (Adik) ko lagi mau paku korban kah" namun anak Anak Saksi tidak menjawab sehingga terdakwa kembali berkata dengan nada marah kepada anak Anak Saksi "Taman (Adik) ko pergi ambil kayu dulu" lalu anak Anak Saksi berjalan ke arah pojok area pemakaman dan mengambil 1 (satu) buah balok kayu dan di berikan kepada terdakwa lalu oleh terdakwa 1 (satu) balok kayu tersebut di ayunkan ke arah kepala korban bagian belakang sebanyak 2 (dua) kali dengan keras sehingga 1 (satu) buah balok kayu tersebut patah, karena merasa takut lalu anak Anak Saksi pergi meninggalkan area pemakaman, namun ketika anak Anak Saksi belum sempat meninggalkan area

Halaman 9 dari 39 Putusan Nomor 145/Pid.B/2024/PN Mrk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemakaman, terdakwa kembali memanggil anak Anak Saksi untuk mengambil 1 (satu buah balok kayu) lalu anak Anak Saksi kembali mengambil 1 (satu) buah balok kayu di tempat yang sama dan di berikan kepada terdakwa selanjutnya anak Anak Saksi pergi meninggalkan area pemakaman sedangkan oleh terdakwa 1 (satu) buah balok kayu tersebut di ayunkan dengan keras ke arah kepala korban bagian belakang sebanyak 3 (tiga) kali, setelah itu terdakwa membuang kayu dan pergi meninggalkan area pemakaman bersama dengan saksi M;

- Bahwa atas perbuatan terdakwa dan saksi M (dalam berkas perkara terpisah) sehingga korban meninggal dunia berdasarkan Visum et Repertum Nomor 352/VER/53/2024 yang di buat dan di tanda tangani oleh Dokter pemeriksa dr. Fitrianti Massau pada tanggal 17 Juni 2024 telah dilakukan pemeriksaan terhadap korban yang bernama KORBAN dengan hasil pemeriksaan yang pada pokoknya menerangkan:

1. Terdapat luka robek bagian kepala belakang dengan:

- Panjang: Empat senti meter, Lebar: Satu senti meter, kedalaman: Dua senti meter;
- Panjang: Sepuluh senti meter, lebar: Dua senti meter, tulang tengkorak kepala belakang teraba retak;

2. Luka Robek tidak beraturan di bagian:

- Diatas mulut kanan panjang Empat senti meter, lebar Satu senti meter, kedalaman Empat senti meter
- Diatas mulut kiri panjang Tiga senti meter, lebar Satu senti meter, kedalaman Dua senti meter, tampak mata lebam
- Luka robek di samping mata kiri dimensi tiga kali dua senti meter
- Luka robek di samping mata kiri di atas telinga kiri dimensi Tujuh kali Delapan senti meter, tulang tengkorak sebagian patah di atas telinga kiri
- Luka robek di bawah dagu: panjang Lima senti meter, lebar Satu senti meter, kedalaman Tiga senti meter
- Luka abrasi di pipi kanan;

3. Terdapat cairan sisa sperma dalam kemaluan;

Kesimpulan : Bahwa pada jenazah korban telah di temukan luka-luka robek di bagian kepala belakang, mulut, mata, yang di sebabkan oleh kekerasan benda tumpul;

Halaman 10 dari 39 Putusan Nomor 145/Pid.B/2024/PN Mrk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor: 400.12.3.1/368/RSUD/MRK/2024 yang di buat dan di tanda tangani oleh Kasubag umum dan Rekam Medik YOSEPH F.G.RENGU,SKM pada tanggal 20 Juni 2024 yang menyatakan bahwa atas nama KORBAN telah meninggal dunia pada hari Minggu tanggal 16 Juni 2024 pukul 09.15 WIT;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 285 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi J dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga ataupun hubungan pekerjaan;
- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat dan tidak dalam tekanan apapun;
- Bahwa Saksi mengerti hadir ke persidangan terkait dugaan persetubuhan dan pembunuhan terhadap seorang perempuan yang dilakukan oleh saksi M, terdakwa **TERDAKWA** dan seorang yang masih buron yaitu saudara **Dami**;
- Bahwa peristiwa tersebut di atas terjadi pada hari Sabtu tanggal 15 Juni 2024 sekitar jam 22.30 WIT di Tempat Pemakaman Umum/Kuburan Missi yang terletak di Gang Kuburan, Jalan Brawijaya, Distrik Merauke, Kabupaten Merauke;
- Bahwa Saksi tidak kenal korbannya;
- Bahwa awalnya pada hari dan tanggal tersebut di atas, tepatnya sekitar siang hari, Saksi dan saudara **Dami** (DPO) sedang berkendara motor dengan tujuan mau membeli minuman keras, akan tetapi ditengah perjalanan saudara **Dami** (DPO) menyuruh Saksi untuk menurunkan dirinya di kuburan Missi dan menyuruh Saksi untuk menjemput saksi M. Setelah itu Saksi berjalan kembali ke arah Jalan Kimaam, namun saat di sekitar Jalan Ermasu Saksi berpapasan dengan saksi P yang sedang membonceng saksi M dan seorang perempuan (Korban) yang Saksi belum tahu namanya. Setelah itu Saksi putar balik dan membonceng saksi M, sedangkan saksi P membonceng perempuan (Korban) tersebut lalu kami pergi menuju ke Kuburan Missi;

Halaman 11 dari 39 Putusan Nomor 145/Pid.B/2024/PN Mrk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah sampai disana, lalu Saksi dan saksi M pergi membeli minuman keras sedangkan yang lain menunggu di kuburan Missi, kemudian Saksi dan saksi M kembali ke kuburan Missi dengan membawa minuman keras dan kami meminumnya disana. Kemudian sekitar jam 17.00 WIT saudara **Dami** (DPO) pergi menjemput Terdakwa untuk ikut bergabung di kuburan Missi dan kami minum bersama hingga malam hari;
- Bahwa selanjutnya sekitar jam 21.00 WIT Saksi meminta saksi P untuk mengantar Saksi pulang, sedangkan yang lain yaitu Terdakwa, saudara **Dami**, saksi M dan perempuan (Korban) tersebut masih tinggal di area kuburan Missi tersebut. Kemudian Saksi pulang tidur hingga pagi hari Minggu tanggal 16 Juni 2024;
- Bahwa pihak yang memiliki ide untuk minum-minum miras bersama adalah saksi **Dami** (DPO), sedangkan miras yang dikonsumsi adalah jenis Sopi yang awalnya 2 (dua) botol air mineral dan kemudian ada tambahan minuman lagi;
- Bahwa pada saat dari awal kami minum-minum sampai pada Saksi tinggalkan tempat kejadian untuk pulang memang Korban hanya sendiri perempuan dan tidak ada perempuan lain selain Korban;
- Bahwa pada saat Saksi akan pulang meninggalkan tempat minum tersebut memang Korban masih hidup;
- Bahwa Saksi tidak tahu apa yang terjadi pada diri Korban setelah Saksi pulang, namun keesokan hari Saksi mendapat kabar bila Korban telah meninggal dunia;
- Bahwa Saksi membenarkan foto perempuan dalam BAP Kepolisian adalah Korban;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak ada keberatan;

2. Saksi **Saksi P** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga ataupun hubungan pekerjaan;
- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat dan tidak dalam tekanan apapun;
- Bahwa Saksi mengerti hadir ke persidangan terkait dugaan persetubuhan dan pembunuhan terhadap seorang perempuan yang

Halaman 12 dari 39 Putusan Nomor 145/Pid.B/2024/PN Mrk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dilakukan oleh saksi M, terdakwa **TERDAKWA** dan seorang yang masih buron yaitu saudara **Dami** (DPO);

- Bahwa peristiwa tersebut di atas terjadi pada hari Sabtu tanggal 15 Juni 2024 sekitar jam 22.30 WIT di Tempat Pemakaman Umum/Kuburan Missi yang terletak di Gang Kuburan, Jalan Brawijaya, Distrik Merauke, Kabupaten Merauke;

- Bahwa Saksi tidak kenal korbannya;

- Bahwa awalnya pada hari dan tanggal tersebut di atas sekitar pukul 08.30 wit Saksi dihubungi oleh saksi J melalui aplikasi *Facebook Messenger* mengajak Saksi untuk bersama-sama mengonsumsi minuman keras di rumah saudara GIAN yang terletak di Jalan Kimaam, Kabupaten Merauke, selanjutnya sesampainya di rumah saudara GIAN, Saksi melihat ada saudara GIAN, Terdakwa, saudara **Dami** (DPO) dan Korban, namun saat itu saksi J belum ada;

- Bahwa sekitar 5 (lima) menit kemudian datang saksi J sehingga selanjutnya di rumah tersebut kami mengonsumsi minuman keras berjenis sopi sebanyak 1 (satu) botol, kemudian sebelum minuman tersebut habis saksi M dan Korban ada keluar dari rumah, kemudian kami lanjut mengonsumsi minuman keras. Setelah itu disaat minuman keras tersebut habis, selanjutnya saksi J dan saudara **Dami** (DPO) ada keluar menggunakan motor untuk pergi menambah membeli minuman dan Saksi dengan menggunakan motor sendiri mengikuti mereka dari belakang, namun sesampainya di depan Kuburan Cina yang terlatak di Jalan Ermasu, saksi M dan Korban memanggil Saksi sehingga Saksi berhenti. Kemudian mereka menanyakan ke Saksi mau pergi kemana, Saksi lalu menjelaskan bahwa Saksi sedang mengikuti saudara **Dami** (DPO) dan saksi J. Kemudian saksi M dan Korban lalu ingin ikut bersama sehingga selanjutnya Saksi, saksi M dan Korban berbonceng tiga mengikuti saudara **Dami** (DPO) dan saksi J;

- Bahwa kemudian di atas motor saksi M mengatakan "*dong ada mau pergi ke kuburan Missi itu*" selanjutnya kami lalu pergi ke arah Jalan Missi, namun sesampainya di dekat Kuburan Islam di Jalan Ermasu kami bertemu dengan saksi J dimana saat itu sudah tidak bersama saudara **Dami** (DPO), pada saat itu saksi J hendak kembali ingin menjemput saksi M. Oleh karena saat itu kami berboncengan tiga, saksi M lalu pindah ke motor saksi J dan Korban masih tetap membonceng motor

Halaman 13 dari 39 Putusan Nomor 145/Pid.B/2024/PN Mrk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi, lalu kami berempat lalu pergi menuju ke kuburan yang terletak di Jalan Missi;

- Bahwa sesampainya disana Saksi melihat sudah ada saudara **Dami** (DPO), lalu kami turun dari atas motor dan lanjut mengonsumsi minuman keras di area kuburan tersebut. Setelah itu saudara **Dami** (DPO) pergi menggunakan motor untuk menjemput Terdakwa dan anak Anak Saksi untuk ikut bergabung. Selanjutnya kami lanjut mengonsumsi minuman tersebut sampai dengan malam hari, kemudian pada sekitar pukul 21.00 WIT, saksi J menyuruh Saksi untuk mengantar pulang dirinya karena saat itu saksi J sudah terlalu mabuk;

- Bahwa setelah Saksi selesai mengantar saksi J pulang, selanjutnya Saksi kembali lagi ke tempat minum-minum tadi. Setelah sampai di kuburan tersebut Saksi melihat saudara **Dami** (DPO) baru saja keluar dari area kuburan bagian dalam berjalan menuju ke tempat kami yang saat itu mengonsumsi minuman keras dan saat saya sampai di tempat kami minum, saat itu Terdakwa dan Korban sudah tidak berada di tempat namun saksi M masih berada ditempat yang sama namun sudah tertidur. Kemudian Saksi, saudara **Dami** (DPO), dan anak Anak Saksi melanjutkan mengonsumsi minuman keras, setelah itu datang Terdakwa yang keluar dari area kuburan bagian dalam tanpa menggunakan baju lalu memanggil kami yang saat itu sedang lanjut mengonsumsi minuman keras dan berkata "we kam datang dulu" selanjutnya Saksi dan anak Anak Saksi berdiri lalu mendatangi Terdakwa sedangkan saudara **Dami** (DPO) masih tetap duduk di tempat kami minum saat itu;

- Bahwa kemudian Terdakwa menanyakan kepada kami "kam mau honak kah tidak?" tanpa berkata-kata Saksi dan anak Anak Saksi lalu mengikuti Terdakwa masuk ke dalam area kuburan. Sesampainya di dalam area kuburan, Saksi melihat Korban sudah tidur terlentang menghadap ke atas dan tanpa menggunakan busana apapun, kemudian disaat Saksi ingin menurunkan celana sembari mendekati tubuh Korban, disitu Saksi tersadar bahwa wajah Korban pada bagian hidung dan mulut sudah mengeluarkan darah sehingga Saksi langsung mengurungkan niat untuk bersetubuh dengan Korban karena takut melihat keadaan Korban sudah seperti itu;

- Bahwa kemudian Saksi segera kembali ke tempat kami awalnya mengonsumsi minuman keras dan diikuti oleh anak Anak Saksi dari

Halaman 14 dari 39 Putusan Nomor 145/Pid.B/2024/PN Mrk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belakang, sesampainya di tempat kami minum tersebut Saksi melihat saksi M sudah tidak berada di tempat dan melihat saudara **Dami** (DPO) sedang berdiri di pinggir jalan, karena merasa takut dengan keadaan Korban, Saksi sendiri lalu pergi mengendarai motor menuju ke rumah keluarga Saksi yang terletak di Jalan Johar, Kabupaten Merauke;

- Bahwa sesampainya Saksi di rumah keluarga, sekitar 15 (lima) menit kemudian Saksi kembali untuk memastikan keadaan Korban yang berada di tempat kejadian namun sesampainya di pinggir jalan di depan area kuburan tersebut Saksi melihat Terdakwa dan anak Anak Saksi sedang berdiri di pinggir jalan. Kemudian Saksi berhenti lalu Terdakwa sempat mengatakan bahwa dirinya sudah membunuh Korban, karena merasa takut Saksi lalu memutar kendaraan dan menuju ke rumah teman Saksi yang jaraknya tidak jauh dari tempat kejadian namun karena teman Saksi tidak berada di rumah kemudian Saksi pergi dan di perjalanan kembali bertemu dengan Terdakwa dan anak Anak Saksi. Selanjutnya Terdakwa meminta tolong kepada Saksi untuk mengantarkan pulang dirinya dan anak Anak Saksi ke Jalan Doom;

- Bahwa setelah itu Saksi ingin pulang ke rumah pacar Saksi yang terletak di Jalan Pintu Air, Kabupaten Merauke, namun di Jalan Brawijaya Saksi bertemu dengan saksi M lalu saksi M meminta tolong kepada Saksi untuk mengantarkan dirinya ke rumah saudara **Dami** (DPO) yang terletak di Kampung Kuper, Kabupaten Merauke. Pada saat dalam perjalanan mengantarkan saksi M pulang, saksi M ada berkata "*dong su bunuh perempuan itu*";

- Bahwa setelah Saksi mengantar pulang saksi M, saat berjalan menuju ke rumah pacar Saksi, saksi kembali bertemu dengan Terdakwa dan saudara **Dami** di arah Pasar Baru dan saudara **Dami** (DPO) mengajak Saksi untuk pergi ke Jalan Brawijaya dan sesampainya di Jalan Brawijaya Terdakwa menjelaskan kembali lagi bahwa Korban sudah meninggal, setelah itu Saksi lalu pulang ke rumah pacar Saksi;

- Bahwa pada saat dari awal kami minum-minum sampai pada Saksi tinggalkan tempat kejadian memang Korban hanya sendiri perempuan dan tidak ada perempuan lain selain Korban;

- Bahwa pada saat malam itu kondisi tempat kejadian dalam keadaan gelap masih ada cahaya tapi remang-remang dimana cahaya tersebut dari rumah-rumah yang terletak agak jauh dari tempat kejadian;

Halaman 15 dari 39 Putusan Nomor 145/Pid.B/2024/PN Mrk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi membenarkan foto perempuan dalam BAP Kepolisian adalah Korban;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak ada yang keberatan;

3. Anak Saksi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak Saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga ataupun hubungan pekerjaan;
- Bahwa Anak Saksi dalam keadaan sehat dan tidak dalam tekanan apapun;
- Bahwa Anak Saksi mengerti hadir ke persidangan terkait dugaan persetubuhan dan pembunuhan terhadap seorang perempuan yang dilakukan oleh saksi M, Terdakwa dan seorang yang masih buron yaitu saudara **Dami** (DPO);
- Bahwa peristiwa tersebut di atas terjadi pada hari Sabtu tanggal 15 Juni 2024 sekitar jam 22.30 WIT di Tempat Pemakaman Umum/Kuburan Missi yang terletak di Gang Kuburan, Jalan Brawijaya, Distrik Merauke, Kabupaten Merauke;
- Bahwa Anak Saksi tidak kenal korbannya;
- Bahwa awalnya pada hari dan tanggal tersebut di atas sekitar jam 17.00 WIT, Anak Saksi sedang duduk-duduk di simpang tiga Jalan Cemara, Kabupaten Merauke, kemudian datang Terdakwa dan saudara **Dami** (DPO) lalu Anak Saksi mengikuti mereka berdua berjalan kaki ke arah Kuburan Missi. Sesampainya di kuburan Missi Jalan Brawijaya Kabupaten Merauke, Anak Saksi melihat saksi J, saksi P, saksi M dan Korban sedang duduk minum di tempat ruang tunggu yang terbuka depan kuburan Missi;
- Bahwa kemudian Anak Saksi, Terdakwa dan saudara **Dami** ikut bergabung minum-minuman keras hingga malam hari. Kemudian saksi P dan saksi J pergi dengan menggunakan motor untuk mengantar pulang saksi J, kemudian saudara **Dami** (DPO) dan Korban berdiri dan berjalan masuk ke arah area kuburan dan beberapa menit kemudian disusul oleh Terdakwa. Tidak lama kemudian saudara **Dami** (DPO) keluar dari dalam kuburan dan disitu Anak Saksi bertanya "Onim (Kakak) ko mau minum ka tidak" jawab saudara **Dami** (DPO) "Tidak", lalu saudara **Dami** berjalan ke arah depan jalan;

Halaman 16 dari 39 Putusan Nomor 145/Pid.B/2024/PN Mrk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa beberapa saat kemudian saksi P datang dengan sepeda motor seusai mengantar saksi J, kemudian Anak Saksi dan saksi P berjalan kaki masuk ke dalam kuburan sedangkan saksi M tetap ditempat karena tidur. Setelah kami berdua sampai di dalam kuburan, kami berdua bertemu Terdakwa dan Korban yang sedang tergeletak dibawah lantai kuburan tanpa menggunakan baju dan celana. Kemudian Terdakwa menyampaikan ke saksi P “ *ONIM (KAKAK) Ko mau cuki kah tidak?*” kemudian saksi P maju ke arah depan Korban dan melihat Korban namun saksi P tidak jadi menyetubuhi Korban tersebut sedangkan Anak Saksi hanya berdiri saja dalam jarak sekitar 3 (tiga) meteran, kemudian Anak Saksi dan saksi P berjalan ke arah luar kuburan dan saksi P langsung pergi menggunakan sepeda motor dan pergi sedangkan Anak Saksi berdiri di dekat tempat kami minum;
- Bahwa kemudian Anak Saksi masuk kembali ke dalam areal kuburan dan melihat saksi M sedang menyetubuhi Korban lalu Korban sempat mengatakan *mau kencing* dan Korban berdiri berjalan ke arah samping dan disitu Anak Saksi kembali pergi ke arah luar areal kuburan. Kemudian Anak Saksi masuk kembali ke areal dalam kuburan tersebut dan melihat saksi M menyepak bokong Korban hingga Korban dalam posisi tengkurap menghadap ke bawah tanah dan menginjak punggung Korban, setelah itu Terdakwa berdiri persis di dekat kepala Korban kemudian saksi M jongkok di samping Korban. Kemudian Terdakwa menyuruh Anak Saksi mengambil kayu dengan kata-kata “*Taman (Adik) ko pergi ambil kayu dulu*” dengan nada yang besar dan kasar, kemudian Anak Saksi berjalan mengambil sebatang kayu balok yang berada di dekat Korban dan memberikan kayu tersebut ke Terdakwa, kemudian Terdakwa dengan menggunakan kayu balok tersebut memukul kepala belakang Korban sebanyak 2 (dua) kali dan pada pukulan kedua kayu balok patah dan selanjutnya Terdakwa membuangnya kesamping. Selanjutnya Terdakwa menyuruh Anak Saksi untuk mengambil kayu balok lagi dan kemudian Anak Saksi mengambil sebatang kayu balok ditempat yang sama dan memberikannya ke Terdakwa lalu Anak Saksi langsung berjalan ke arah luar areal dalam kuburan tersebut;
- Bahwa pada saat Terdakwa menghantam kepala Korban dengan kayu, Anak Saksi melihat saksi M hanya diam saja;

Halaman 17 dari 39 Putusan Nomor 145/Pid.B/2024/PN Mrk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak lama kemudian Terdakwa keluar dari dalam areal kuburan dan bertemu Anak Saksi di jalan aspal dan kami berdua berjalan ke arah depan dan bertemu kembali dengan saksi P dan kemudian kami langsung berbonceng tiga pergi dari tempat tersebut. Selain itu Anak Saksi melihat saksi M menyeberang ke arah Jalan Cemara;

- Bahwa Anak Saksi membenarkan foto perempuan dalam BAP Kepolisian adalah Korban;

- Bahwa Anak Saksi membenarkan tentang barang bukti;

Terhadap keterangan keterangan Anak Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak ada yang keberatan;

4. Saksi M dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga ataupun hubungan pekerjaan;

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat dan tidak dalam tekanan apapun;

- Bahwa Saksi mengerti hadir ke persidangan terkait dugaan persetubuhan dan pembunuhan terhadap seorang perempuan yang dilakukan oleh Terdakwa, Saksi sendiri dan seorang yang masih buron yaitu saudara **Dami**;

- Bahwa peristiwa tersebut di atas terjadi pada hari Sabtu tanggal 15 Juni 2024 sekitar jam 22.30 WIT di Tempat Pemakaman Umum/Kuburan Missi yang terletak di Gang Kuburan, Jalan Brawijaya, Distrik Merauke, Kabupaten Merauke;

- Bahwa dalam acara minum-minum tersebut Saksi sempat ketiduran karena terlalu banyak minum, kemudian setelah tengah malam Saksi bangun ternyata Saksi tinggal sendirian di tempat minum sehingga selanjutnya Saksi berjalan mencari teman-teman yang lain ke dalam kuburan;

- Bahwa selanjutnya sesampainya di dalam kuburan Saksi menghampiri Terdakwa dan Korban. Kemudian Saksi melihat Korban sudah tidak berbusana dan kemudian Saksi berjalan menuju ke arah Korban dan dirinya membuka celananya lalu menyetubuhi Korban dengan posisi Saksi di atas sedangkan Korban dibawah terlentang. Kemudian Korban mengeluarkan suara "mau kencing" lalu Korban berdiri dan berjalan ke arah belakang kemudian Saksi mengikutinya dari belakang lalu Terdakwa langsung memegang tangan Korban dan

Halaman 18 dari 39 Putusan Nomor 145/Pid.B/2024/PN Mrk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menariknya ke belakang hingga Korban terjatuh tengkurap. Kemudian Saksi jongkok di atas bokong Korban lalu menusukkannya jari tangannya kedalam alat kemaluan Korban hingga Korban berteriak lalu Terdakwa menginjak kepalanya Korban hingga terbentur jiku coran dinding kuburan. Selanjutnya Saksi berdiri dan menginjak punggung belakang Korban sebanyak 3 (tiga) kali;

- Bahwa kemudian Korban menjerit kesakitan yang saat itu Saksi duduk di atas bokong Korban, kemudian Terdakwa menyuruh anak Anak Saksi mengambil kayu, lalu anak Anak Saksi mengambil sebatang kayu balok yang berada di sekitar tempat kejadian lalu memberikannya kepada Terdakwa kemudian Terdakwa menggunakan kayu balok tersebut memukul kepala belakang Korban sebanyak 2 (dua) kali dimana pada pukulan kedua kayu balok patah dan Terdakwa membuangnya kesamping. Kemudian Terdakwa menyuruh anak Anak Saksi mengambil kayu balok lagi dan kemudian anak Anak Saksi mengambil sebatang kayu balok dan memberikannya kepada Terdakwa lalu Terdakwa menggunakan kayu balok tersebut memukul kepala Korban sebanyak 3 (tiga) kali, setelah itu Terdakwa membuang kayu balok tersebut ke arah luar pagar kuburan;

- Bahwa pada saat Korban dipukuli kepalanya berkali-kali oleh Terdakwa, Saksi hanya diam saja duduk di atas bokong Korban;

- Bahwa Terdakwa, Saksi dan anak Anak Saksi meninggalkan lokasi sekitar waktu subuh pada hari Minggu tanggal 16 Juni 2024;

- Bahwa Saksi membenarkan foto perempuan dalam BAP Kepolisian adalah Korban;

- Bahwa Saksi membenarkan tentang barang bukti;

Terhadap keterangan keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak ada yang keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa selama dipersidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, dapat mengikuti jalannya persidangan dan menjawab pertanyaan/ memberikan tanggapan;

- Bahwa dipersidangan Terdakwa didampingi Penasehat Hukum;

Halaman 19 dari 39 Putusan Nomor 145/Pid.B/2024/PN Mrk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di Kepolisian, keterangan yang diberikan benar dan tidak ada paksaan;
- Bahwa Terdakwa tidak mengajukan eksepsi terhadap Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 15 Juni 2024 sekitar jam 17.00 WIT di Tempat Pemakaman Umum/Kuburan Missi yang terletak di Gang Kuburan, Jalan Brawijaya, Distrik Merauke, Kabupaten Merauke bermula dari acara minum-minum miras jenis Sopi (sejenis minuman keras lokal) yang dilakukan di Tempat Pemakaman Umum/Kuburan Missi yang dihadiri oleh Terdakwa, saksi M, saudara **Dami** (DPO), saksi J, saksi P, anak Anak Saksi dan korban KORBAN;
- Bahwa awalnya pada hari dan tanggal tersebut di atas sekitar jam 17.00 WIT Terdakwa bertemu dengan saudara **Dami** (DPO) di simpang Jalan Doom, kemudian Terdakwa bertanya ke saudara **Dami** (DPO) "*Kam ada minum dimana?*", jawab saudara **Dami** (DPO) bahwa mereka ada minum di kuburan Missi bersama saksi J, saksi P, saksi M dan Korban (KORBAN). Kemudian Terdakwa dan saudara **Dami** (DPO) berjalan kaki ke arah kuburan Missi dan pada saat kami berdua sampai di simpang Jalan Cemara, kami berdua bertemu dengan anak Anak Saksi lalu kami bertiga berjalan kaki ke arah kuburan Missi;
- Bahwa sesampainya Terdakwa di kuburan Missi Jalan Brawijaya, Kabupaten Merauke, Terdakwa melihat saksi J, saksi P, saksi M dan Korban sedang duduk minum di tempat ruang tunggu yang terbuka depan kuburan Missi, kemudian Terdakwa, saudara **Dami** (DPO) dan anak Anak Saksi ikut bergabung minum minuman keras hingga malam hari. Beberapa saat kemudian saksi P dan saksi J pergi menggunakan sepeda motor untuk mengantar pulang saksi J pulang, kemudian saudara **Dami** (DPO) dan Korban berdiri dan berjalan masuk ke arah kuburan, beberapa menit kemudian Terdakwa menyusul saudara **Dami** (DPO) dan Korban ke arah dalam kuburan;
- Bahwa pada saat Terdakwa berada di jalan setapak menuju dalam kuburan, Terdakwa melihat saudara **Dami** (DPO) sedang menyetubuhi Korban dengan posisi Korban berada dibawah sedangkan saudara **Dami** (DPO) di atas. Pada saat itu jarak mereka dengan Terdakwa sekitar kurang lebih 1,5 (satu setengah) meteran. Kemudian saudara **Dami** (DPO) menoleh ke arah Terdakwa dan menyampaikan "*ko lagi lanjut sudah kah*"

Halaman 20 dari 39 Putusan Nomor 145/Pid.B/2024/PN Mrk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian Terdakwa mengambil celana Korban dan membuangnya ke arah belakang, kemudian saudara **Dami** (DPO) memakai baju dan celananya sedangkan Terdakwa langsung menuju ke arah Korban dan membuka celana Terdakwa;

- Bahwa pada saat itu Korban kaget dan merontak serta berlari ke arah dalam kuburan sehingga Terdakwa mengejanya hingga Korban terjatuh, kemudian Korban berdiri dan disitu Terdakwa langsung memukul wajah Korban dengan menggunakan tangan kanan sebanyak 2 (dua) kali hingga Korban terjatuh ke tanah, kemudian Terdakwa menurunkan celana Terdakwa lalu Terdakwa menempelkan dan menggesekan kemaluan Terdakwa ke kemaluan Korban dengan posisi Korban dibawah sedangkan Terdakwa berada di atas namun pada saat itu Terdakwa tidak sampai mengeluarkan sperma;

- Bahwa kemudian Terdakwa memakai kembali celana lalu Terdakwa berjalan kearah luar kuburan dan Terdakwa berteriak ke arah tempat teman-teman minum minuman keras "*woi kam datang dulu*" dan disitu Terdakwa melihat saksi P tiba dengan sepeda motor selesai mengantar saksi J, kemudian Terdakwa berjalan kembali ke arah Korban dan diikuti saksi P dan anak Anak Saksi, lalu Terdakwa menyampaikan ke saksi P "*ONIM (KAKAK) lagi mau paku kah?*" kemudian saksi P menyampaikan "*bisa*". Selanjutnya saksi P jongkok dan kaget melihat kondisi Korban sehingga saksi P tidak jadi menyetubuhi Korban tersebut, sedangkan anak Anak Saksi hanya berdiri saja, kemudian saksi P dan anak Anak Saksi berjalan ke arah luar kuburan sedangkan Terdakwa masih berada di dekat Korban;

- Bahwa setelah itu Terdakwa kaget dari arah samping kuburan muncul saksi M kemudian saksi M berjalan menuju ke arah korban dan dirinya membuka celananya lalu menyetubuhi Korban dengan posisi saksi M di atas sedangkan Korban dibawah terlentang. Kemudian Korban mengeluarkan suara "*mau kencing*" lalu Korban berdiri dan berjalan ke arah belakang kemudian saksi M mengikutinya dari belakang lalu Terdakwa langsung memegang tangan Korban dan menariknya ke belakang hingga Korban terjatuh tengkurap. Kemudian saksi M jongkok di atas bokong Korban lalu menusukkannya jari tangannya kedalam alat kemaluan Korban hingga Korban berteriak lalu Terdakwa menginjak kepalanya hingga terbentur jika coran dinding kuburan. Selanjutnya saksi M berdiri dan

Halaman 21 dari 39 Putusan Nomor 145/Pid.B/2024/PN Mrk



menginjak punggung belakang Korban sebanyak 3 (tiga) kali, kemudian Terdakwa memanggil anak Anak Saksi yang saat itu berada disekitar tempat kejadian lalu Terdakwa menawarkan kepada Anak Saksi untuk menyetubuhi Korban namun Anak Saksi tidak mau;

- Bahwa kemudian Korban menjerit kesakitan yang saat itu saksi M berada di atas bokong Korban, kemudian Terdakwa menyuruh anak Anak Saksi mengambil kayu, lalu anak Anak Saksi mengambil sebatang kayu balok yang berada di sekitar tempat kejadian lalu memberikannya kepada Terdakwa kemudian Terdakwa menggunakan kayu balok tersebut memukul kepala belakang Korban sebanyak 2 (dua) kali dimana pada pukulan kedua kayu balok patah dan Terdakwa membunagnya kesamping. Kemudian Terdakwa menyuruh anak Anak Saksi mengambil kayu balok lagi dan kemudian anak Anak Saksi mengambil sebatang kayu balok dan memberikannya kepada Terdakwa lalu Terdakwa menggunakan kayu balok tersebut memukul kepala Korban sebanyak 3 (tiga) kali, setelah itu Terdakwa membuang kayu balok tersebut ke arah luar pagar kuburan;
- Bahwa kemudian Terdakwa dan anak Anak Saksi langsung berjalan keluar dimana kami bertemu kembali dengan saksi P, sehingga selanjutnya kami langsung gonceng tiga pergi sedangkan saksi M keluar dari dalam kuburan sendirian dengan jalan kaki;
- Bahwa Terdakwa membenarkan foto perempuan dalam BAP Kepolisian adalah Korban;
- Bahwa Terdakwa membenarkan tentang barang bukti;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

- Surat hasil *Visum et Repertum* Nomor: 352/VER/53/2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dokter pemeriksa dr. Fitrianti Massau pada tanggal 17 Juni 2024;
- Surat Keterangan Kematian Nomor: 400.12.3.1/368/RSUD/MRK/2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Kassubag umum dan Rekam Medik YOSEPH F.G.RENGU,SKM pada tanggal 20 Juni 2024;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah kayu balok warna hijau dengan panjang keseluruhan 89 (delapan puluh sembilan) centi meter;



- 1 (satu) buah patahan kayu balok dengan panjang keseluruhan 69 (enam puluh sembilan) centi meter;
- 1 (satu) buah patahan kayu balok dengan panjang keseluruhan 43 (empat puluh tiga) centi meter;
- 1 (satu) lembar celana panjang warna hitam;
- 1 (satu) lembar celana dalam warna putih;
- 1 (satu) lembar baju kaos warna biru;
- 1 (satu) lembar BH/Bra warna biru;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa peristiwa dugaan pemerkosaan dan pembunuhan tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 15 Juni 2024 sekitar jam 22.30 WIT di Tempat Pemakaman Umum/Kuburan Missi yang terletak di Gang Kuburan, Jalan Brawijaya, Distrik Merauke, Kabupaten Merauke;
- Bahwa peristiwa tersebut bermula dari acara minum-minum miras jenis Sopi (sejenis minuman keras lokal) yang dilakukan di Tempat Pemakaman Umum/Kuburan Missi yang terletak di Gang Kuburan, Jalan Brawijaya, Distrik Merauke, Kabupaten Merauke pada sekitar pukul 17.00 WIT yang dihadiri oleh Terdakwa, saksi M, saudara **Dami** (DPO), saksi J, saksi P, anak Anak Saksi dan korban KORBAN;
- Bahwa kemudian sekitar jam 21.00 WIT, saksi J yang sudah mabuk berat pulang lebih dulu dengan diantar oleh saksi P dengan menggunakan sepeda motor, akan tetapi kemudian saksi P kembali ke area kuburan tempat minum miras tersebut;
- Bahwa ketika saksi P mengantarkan saksi J pulang, saudara **Dami** (DPO) dan Korban berpindah tempat ke area bagian dalam kuburan, sedangkan Terdakwa, saksi M dan anak Anak Saksi tetap tinggal di tempat;
- Bahwa tidak lama kemudian Terdakwa menyusul saudara **Dami** dan Korban ke area bagian dalam kuburan sedangkan anak Anak Saksi dan saksi M tetap tinggal ditempat. Pada saat itu saksi M sedang tertidur;
- Bahwa ketika Terdakwa sampai di area dalam kuburan, dirinya mendapati saudara **Dami** (DPO) sedang menyetubuhi Korban yang sedang dalam keadaan mabuk. Pada saat itu saudara **Dami** (DPO) berada di atas Korban yang sudah tidak berbusana;

Halaman 23 dari 39 Putusan Nomor 145/Pid.B/2024/PN Mrk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah selesai menyetubuhi Korban, saudara **Dami** menawarkan kepada Terdakwa untuk menyetubuhi Korban, sehingga kemudian Terdakwa membuang celana Korban ke semak-semak, mencopot celananya sendiri dan menghampiri Korban akan tetapi Korban terkejut dan melarikan diri namun Terdakwa berhasil mengejar Korban karena Korban terjatuh. Pada saat itu saudara **Dami** (DPO) pergi meninggalkan tempat;
- Bahwa saat Korban kembali berdiri, Terdakwa menghantam wajah Korban sebanyak 2 (dua) kali hingga Korban jatuh, kemudian Terdakwa kembali melepas celanya dan kemudian menggesek-gesekan kelaminnya di bibir kelamin Korban;
- Bahwa kemudian setelah melakukan perbuatannya tersebut Terdakwa memanggil teman-temannya yang lain untuk menyetubuhi Korban, dimana pada saat itu yang datang adalah saksi P dan anak Anak Saksi. Namun melihat kondisi Korban yang terluka, saksi P dan anak Anak Saksi enggan untuk menyetubuhi Korban dan memilih untuk meninggalkan area tersebut dan kembali ke area minum-minum;
- Bahwa selanjutnya ternyata saksi M sudah bangun dari tidurnya dan menghampiri Terdakwa dan Korban. Kemudian saksi M berjalan menuju ke arah Korban dan dirinya membuka celananya lalu menyetubuhi Korban dengan posisi saksi M di atas sedangkan Korban dibawah terlentang. Kemudian Korban mengeluarkan suara “mau kencing” lalu Korban berdiri dan berjalan ke arah belakang kemudian saksi M mengikutinya dari belakang lalu Terdakwa langsung memegang tangan Korban dan menariknya ke belakang hingga Korban terjatuh tengkurap. Kemudian saksi M jongkok di atas bokong Korban lalu menusukkannya jari tangannya kedalam alat kemaluan Korban hingga Korban berteriak lalu Terdakwa menginjak kepalanya hingga terbentur jiku coran dinding kuburan. Selanjutnya saksi M berdiri dan menginjak punggung belakang Korban sebanyak 3 (tiga) kali;
- Bahwa kemudian Korban menjerit kesakitan yang saat itu saksi M berada di atas bokong Korban, kemudian Terdakwa menyuruh anak Anak Saksi mengambil kayu, lalu anak Anak Saksi mengambil sebatang kayu balok yang berada di sekitar tempat kejadian lalu memberikannya kepada Terdakwa kemudian Terdakwa menggunakan kayu balok tersebut memukul kepala belakang Korban sebanyak 2 (dua) kali

Halaman 24 dari 39 Putusan Nomor 145/Pid.B/2024/PN Mrk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dimana pada pukulan kedua kayu balok patah dan Terdakwa membuangnya kesamping. Kemudian Terdakwa menyuruh anak Anak Saksi mengambil kayu balok lagi dan kemudian anak Anak Saksi mengambil sebatang kayu balok dan memberikannya kepada Terdakwa lalu Terdakwa menggunakan kayu balok tersebut memukul kepala Korban sebanyak 3 (tiga) kali, setelah itu Terdakwa membuang kayu balok tersebut ke arah luar pagar kuburan;

- Bahwa pada saat Korban dipukuli kepalanya berkali-kali oleh Terdakwa, saksi M hanya diam saja;

- Bahwa Terdakwa, saksi M dan anak Anak Saksi meninggalkan lokasi sekitar waktu subuh pada hari Minggu tanggal 16 Juni 2024;

- Bahwa berdasarkan Surat hasil *Visum et Repertum* Nomor: 352/VER/53/2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dokter pemeriksa dr. Fitrianti Massau pada tanggal 17 Juni 2024 diketahui bahwa pada diri Korban didapati:

1. Terdapat luka robek bagian kepala belakang dengan:

- Panjang: Empat senti meter, Lebar: Satu senti meter, kedalaman: Dua senti meter;
- Panjang: Sepuluh senti meter, lebar: Dua senti meter, tulang tengkorak kepala belakang teraba retak;

2. Luka Robek tidak beraturan di bagian:

- Diatas mulut kanan panjang Empat senti meter, lebar Satu senti meter, kedalaman Empat senti meter
- Diatas mulut kiri panjang Tiga senti meter, lebar Satu senti meter, kedalaman Dua senti meter, tampak mata lebam
- Luka robek di samping mata kiri dimensi tiga kali dua senti meter
- Luka robek di samping mata kiri di atas telinga kiri dimensi Tujuh kali Delapan senti meter, tulang tengkorak sebagian patah di atas telinga kiri
- Luka robek di bawah dagu: panjang Lima senti meter, lebar Satu senti meter, kedalaman Tiga senti meter;
- Luka abrasi di pipi kanan;

3. Terdapat cairan sisa sperma dalam kemaluan;

Halaman 25 dari 39 Putusan Nomor 145/Pid.B/2024/PN Mrk



- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Kematian nomor: 400.12.3.1/368/RSUD/MRK/2024 yang di buat dan di tanda tangani oleh Kassubag umum dan Rekam Medik YOSEPH F.G.RENGU,SKM pada tanggal 20 Juni 2024 yang menyatakan bahwa atas nama KORBAN telah meninggal dunia pada hari Minggu tanggal 16 Juni 2024 pukul 09.15 WIT;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk kumulatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan kumulatif kesatu tersebut yaitu Pasal 338 jo Pasal 55 Ayat (1) KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja;
3. Menghilangkan jiwa orang lain;
4. Yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan unsur “barang siapa” dalam pasal ini adalah orang atau manusia sebagai subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang diajukan sebagai Terdakwa oleh Penuntut Umum. Unsur ini juga dimaksud untuk menghindari adanya error in persona dalam penjatuhan pidana;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa, maupun fakta-fakta hukum sebagaimana telah diuraikan diatas, maka Terdakwa yang bernama TERDAKWA yang identitasnya sesuai dan sebagaimana disebutkan dalam surat dakwaan Penuntut Umum, yang atas pertanyaan Majelis Hakim, Penuntut Umum maupun Penasehat Hukum, Terdakwa dapat menerangkan dengan jelas perbuatan yang didakwakan kepadanya, dapat mendengarkan keterangan saksi-saksi dan menanggapi dengan jelas, sehingga Terdakwa cakap dan memenuhi syarat sebagai subyek hukum;

Halaman 26 dari 39 Putusan Nomor 145/Pid.B/2024/PN Mrk



Menimbang, bahwa dengan demikian unsur barangsiapa telah terbukti secara sah dan meyakinkan, namun mengenai terbukti atau tidaknya kesalahan Terdakwa masih akan dipertimbangkan pada unsur-unsur berikutnya;

Ad.2. Dengan sengaja;

Menimbang, bahwa pengertian unsur “dengan sengaja” dalam perkara ini merujuk pada konsep kesengajaan (*opzettelijke*) yang secara umum maknanya meliputi arti dari istilah “menghendaki” (*willen*) dan “mengetahui” (*wetens*), dalam arti bahwa pelaku memang menghendaki terjadinya perbuatan melawan hukum tersebut serta mengetahui pula akibat yang timbul dari perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan pengakuan Terdakwa, maupun fakta-fakta hukum sebagaimana telah diuraikan diatas, diketahui kronologi sebagai berikut:

- Bahwa peristiwa terkait terjadi pada hari Sabtu tanggal 15 Juni 2024 sekitar jam 17.00 WIT di Tempat Pemakaman Umum/Kuburan Missi yang terletak di Gang Kuburan, Jalan Brawijaya, Distrik Merauke, Kabupaten Merauke;
- Bahwa peristiwa tersebut bermula dari acara minum-minum miras jenis Sopi (sejenis minuman keras lokal) yang dilakukan di Tempat Pemakaman Umum/Kuburan Missi yang terletak di Gang Kuburan, Jalan Brawijaya, Distrik Merauke, Kabupaten Merauke pada sekitar pukul 17.00 WIT yang dihadiri oleh Terdakwa, saksi M, saudara **Dami** (DPO), saksi J, saksi P, anak Anak Saksi dan korban KORBAN;
- Bahwa kemudian sekitar jam 21.00 WIT, saksi J yang sudah mabuk berat pulang lebih dulu dengan diantar oleh saksi P dengan menggunakan sepeda motor, akan tetapi kemudian saksi P kembali ke area kuburan tempat minum miras tersebut;
- Bahwa ketika saksi P mengantar saksi J pulang, saudara **Dami** (DPO) dan Korban berpindah tempat ke area bagian dalam kuburan, sedangkan Terdakwa, saksi M dan anak Anak Saksi tetap tinggal di tempat;
- Bahwa tidak lama kemudian Terdakwa menyusul saudara **Dami** (DPO) dan Korban ke area bagian dalam kuburan sedangkan anak Anak Saksi dan saksi M tetap tinggal ditempat. Pada saat itu saksi M sedang tertidur;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketika Terdakwa sampai di area dalam kuburan, dirinya mendapati saudara **Dami** (DPO) sedang menyetubuhi Korban yang sedang dalam keadaan mabuk. Pada saat itu saudara **Dami** (DPO) berada di atas Korban yang sudah tidak berbusana;
- Bahwa setelah selesai menyetubuhi Korban, saudara Dami (DPO) menawarkan kepada Terdakwa untuk menyetubuhi Korban, sehingga kemudian Terdakwa membuang celana Korban ke semak-semak, mencotop celanya sendiri dan menghampiri Korban akan tetapi Korban terkejut dan melarikan diri namun Terdakwa berhasil mengejar Korban karena Korban terjatuh. Pada saat itu saudara **Dami** (DPO) pergi meninggalkan tempat;
- Bahwa saat Korban kembali berdiri, Terdakwa menghantam wajah Korban sebanyak 2 (dua) kali hingga Korban jatuh, kemudian Terdakwa kembali melepas celanya dan kemudian menggesek-gesekan kelaminnya di bibir kelamin Korban;
- Bahwa kemudian setelah melakukan perbuatannya tersebut Terdakwa memanggil teman-temannya yang lain untuk menyetubuhi Korban, dimana pada saat itu yang datang adalah saksi P dan anak Anak Saksi. Namun melihat kondisi Korban yang terluka, saksi P dan anak Anak Saksi enggan untuk menyetubuhi Korban dan memilih untuk meninggalkan area tersebut dan kembali ke area minum-minum;
- Bahwa selanjutnya ternyata saksi M sudah bangun dari tidurnya dan menghampiri Terdakwa dan Korban. Kemudian saksi M berjalan menuju ke arah Korban dan dirinya membuka celananya lalu menyetubuhi Korban dengan posisi saksi M di atas sedangkan Korban dibawah terlentang. Kemudian Korban mengeluarkan suara “mau kencing” lalu Korban berdiri dan berjalan ke arah belakang kemudian saksi M mengikutinya dari belakang lalu Terdakwa langsung memegang tangan Korban dan menariknya ke belakang hingga Korban terjatuh tengkurap. Kemudian saksi M jongkok di atas bokong Korban lalu menusukkannya jari tangannya kedalam alat kemaluan Korban hingga Korban berteriak lalu Terdakwa menginjak kepalanya hingga terbentur jiku coran dinding kuburan. Selanjutnya saksi M berdiri dan menginjak punggung belakang Korban sebanyak 3 (tiga) kali;
- Bahwa kemudian Korban menjerit kesakitan yang saat itu saksi M duduk di atas bokong Korban, kemudian Terdakwa menyuruh anak

Halaman 28 dari 39 Putusan Nomor 145/Pid.B/2024/PN Mrk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak Saksi mengambil kayu, lalu anak Anak Saksi mengambil sebatang kayu balok yang berada di sekitar tempat kejadian lalu memberikannya kepada Terdakwa kemudian Terdakwa menggunakan kayu balok tersebut memukul kepala belakang Korban sebanyak 2 (dua) kali dimana pada pukulan kedua kayu balok patah dan Terdakwa membuangnya kesamping. Kemudian Terdakwa menyuruh anak Anak Saksi mengambil kayu balok lagi dan kemudian anak Anak Saksi mengambil sebatang kayu balok dan memberikannya kepada Terdakwa lalu Terdakwa menggunakan kayu balok tersebut memukul kepala Korban sebanyak 3 (tiga) kali, setelah itu Terdakwa membuang kayu balok tersebut ke arah luar pagar kuburan;

- Bahwa pada saat Korban dipukuli kepalanya berkali-kali oleh Terdakwa, saksi M hanya diam saja duduk di atas bokong Korban;
- Bahwa Terdakwa, saksi M dan anak Anak Saksi meninggalkan lokasi sekitar waktu subuh pada hari Minggu tanggal 16 Juni 2024;

Menimbang, bahwa berdasarkan dari kronologi tersebut di atas unsur dengan sengaja terpenuhi karena Terdakwa dengan kesadarannya menginjak kepala Korban sampai terbentur struktur kuburan dan kemudian dengan terang-terangan Terdakwa memerintahkan anak Anak Saksi untuk mengambil batang kayu dan kemudian memukulkan kayu tersebut berkali-kali ke kepala Korban dan setelah kayu pertama tersebut patah, Terdakwa meminta kembali meminta kayu lagi dari anak Anak Saksi dan kemudian memukulkannya lagi ke kepala Korban. Hal tersebut dilakukan Terdakwa meskipun Terdakwa tahu betul Korban sudah tidak lagi berdaya dan perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa karena Korban sempat melawan (berteriak) sehingga Majelis Hakim menilai tindakan-tindakan yang dilakukan Terdakwa tersebut tujuannya adalah untuk membungkam Korban (agar tidak lagi berdaya/diam) dan agar Terdakwa dan saksi M leluasa melakukan aksi kejahatannya. Dengan demikian unsur kedua dari pasal ini telah terpenuhi;

Ad.3. Menghilangkan jiwa orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dari unsur “menghilangkan jiwa orang lain” adalah pelaku melakukan perbuatan (tindakan/serangkaian tindakan) yang menyebabkan meninggalnya orang lain secara langsung maupun tidak langsung;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat hasil *Visum et Repertum* Nomor: 352/VER/53/2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dokter

Halaman 29 dari 39 Putusan Nomor 145/Pid.B/2024/PN Mrk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksa dr. Fitrianti Massau pada tanggal 17 Juni 2024 diketahui bahwa akibat dari peristiwa tersebut di atas pada diri Korban didapati:

1. Terdapat luka robek bagian kepala belakang dengan:
 - Panjang: Empat senti meter, Lebar: Satu senti meter, kedalaman: Dua senti meter;
 - Panjang: Sepuluh senti meter, lebar: Dua senti meter, tulang tengkorak kepala belakang teraba retak;
2. Luka Robek tidak beraturan di bagian:
 - Diatas mulut kanan panjang Empat senti meter, lebar Satu senti meter, kedalaman Empat senti meter
 - Diatas mulut kiri panjang Tiga senti meter, lebar Satu senti meter, kedalaman Dua senti meter, tampak mata lebam
 - Luka robek di samping mata kiri dimensi tiga kali dua senti meter
 - Luka robek di samping mata kiri di atas telinga kiri dimensi Tujuh kali Delapan senti meter, tulang tengkorak sebagian patah di atas telinga kiri
 - Luka robek di bawah dagu: panjang Lima senti meter, lebar Satu senti meter, kedalaman Tiga senti meter;
 - Luka abrasi di pipi kanan;
3. Terdapat cairan sisa sperma dalam kemaluan;

Menimbang, bahwa akibat luka-luka akibat dari kekerasan tersebut sebagaimana diuraikan pada unsur kedua ternyata mengakibatkan Korban meninggal dunia sebagaimana Surat Keterangan Kematian Nomor: 400.12.3.1/368/RSUD/MRK/2024 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Kassubag Umum dan Rekam Medik YOSEPH F.G.RENGU, S.KM., pada tanggal 20 Juni 2024 yang menyatakan bahwa Korban telah meninggal dunia pada hari Minggu tanggal 16 Juni 2024 pukul 09.15 WIT;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ketiga dari Pasal ini telah terpenuhi;

Ad.4. Yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa unsur pasal ini bermaksud untuk menjerat orang-orang/kelompok yang terlibat dalam suatu tindak kejahatan yang mana dalam tindak kejahatan tersebut salah satu pelaku memiliki peran sebagai yang

Halaman 30 dari 39 Putusan Nomor 145/Pid.B/2024/PN Mrk



melakukan suatu perbuatan (eksekutor), yang menyuruh atau pemberi perintah kepada si eksekutor atau ikut serta melakukan perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pada unsur-unsur sebelumnya, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa masuk dalam kategori orang yang melakukan tindak pidana tersebut dan merupakan eksekutor utama yang menghilangkan nyawa Korban karena perbuatan itu nyata dilakukan bersama dengan saksi M. Dengan demikian unsur terakhir dari Pasal ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 338 KUHPidana jo Pasal 55 Ayat (1) KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan pertama Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan kumulatif kedua tersebut yaitu Pasal 285 KUHPidana jo Pasal 55 Ayat (1) KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa perempuan yang bukan isterinya bersetubuh dengan dia;
3. Yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa;

Menimbang, bahwa muatan pertimbangan hukum dalam unsur pertama dari Pasal ini pada pokoknya sama dengan penjelasan unsur pertama pada dakwaan kumulatif kesatu, sehingga Majelis Hakim menggunakan kembali pertimbangan unsur pertama pada dakwaan kesatu tersebut ke dalam pertimbangan unsur pertama pada dakwaan kedua ini. Dengan demikian unsur pertama telah terpenuhi;

Ad.2. Dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa perempuan yang bukan isterinya bersetubuh dengan dia;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kekerasan atau ancaman kekerasan dalam unsur pasal ini adalah melakukan tekanan kepada orang lain dengan kekuatan jasmani/tindakan fisik secara langsung maupun berbentuk ancaman sehingga orang lain tersebut melakukan sesuatu yang berlawanan

Halaman 31 dari 39 Putusan Nomor 145/Pid.B/2024/PN Mrk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan kehendak sendiri atau sehingga orang lain tersebut berada dalam tekanan atau menjadi tidak berdaya sehingga menyerahkan barangnya sendiri atau bersedia melakukan perintah si Pelaku;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan persetubuhan adalah sebuah tindakan pelampiasan nafsu seksual dengan cara hubungan biologis yang dilakukan oleh dua orang atau lebih yang saling berlawanan jenis dan/atau sesama jenis melalui kontak kelamin/kemaluan ataupun masuknya kelamin/kemaluan tersebut ke dalam bagian tubuh orang yang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan pengakuan Terdakwa, maupun fakta-fakta hukum sebagaimana telah diuraikan diatas, diketahui kronologi sebagai berikut:

- Bahwa peristiwa terkait terjadi pada hari Sabtu tanggal 15 Juni 2024 sekitar jam 17.00 WIT di Tempat Pemakaman Umum/Kuburan Missi yang terletak di Gang Kuburan, Jalan Brawijaya, Distrik Merauke, Kabupaten Merauke;
- Bahwa peristiwa tersebut bermula dari acara minum-minum miras jenis Sopi (sejenis minuman keras lokal) yang dilakukan di Tempat Pemakaman Umum/Kuburan Missi yang terletak di Gang Kuburan, Jalan Brawijaya, Distrik Merauke, Kabupaten Merauke pada sekitar pukul 17.00 WIT yang dihadiri oleh Terdakwa, saksi M, saudara **Dami** (DPO), saksi J, saksi P, anak Anak Saksi dan korban KORBAN;
- Bahwa kemudian sekitar jam 21.00 WIT, saksi J yang sudah mabuk berat pulang lebih dulu dengan diantar oleh saksi P dengan menggunakan sepeda motor, akan tetapi kemudian saksi P kembali ke area kuburan tempat minum miras tersebut;
- Bahwa ketika saksi P mengantar saksi J pulang, saudara **Dami** (DPO) dan Korban berpindah tempat ke area bagian dalam kuburan, sedangkan Terdakwa, saksi M dan anak Anak Saksi tetap tinggal di tempat;
- Bahwa tidak lama kemudian Terdakwa menyusul saudara **Dami** (DPO) dan Korban ke area bagian dalam kuburan sedangkan anak Anak Saksi dan saksi M tetap tinggal ditempat. Pada saat itu saksi M sedang tertidur;
- Bahwa ketika Terdakwa sampai di area dalam kuburan, dirinya mendapati saudara **Dami** (DPO) sedang menyetubuhi Korban yang sedang dalam keadaan mabuk. Pada saat itu saudara **Dami** (DPO) berada di atas Korban yang sudah tidak berbusana;

Halaman 32 dari 39 Putusan Nomor 145/Pid.B/2024/PN Mrk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah selesai menyetubuhi Korban, saudara Dami (DPO) menawarkan kepada Terdakwa untuk menyetubuhi Korban, sehingga kemudian Terdakwa membuang celana Korban ke semak-semak, mencotop celanya sendiri dan menghampiri Korban akan tetapi Korban terkejut dan melarikan diri namun Terdakwa berhasil mengejar Korban karena Korban terjatuh. Pada saat itu saudara **Dami** (DPO) pergi meninggalkan tempat;
- Bahwa saat Korban kembali berdiri, Terdakwa menghantam wajah Korban sebanyak 2 (dua) kali hingga Korban jatuh, kemudian Terdakwa kembali melepas celanya dan kemudian menggesek-gesekan kelaminnya di bibir kelamin Korban;
- Bahwa kemudian setelah melakukan perbuatannya tersebut Terdakwa memanggil teman-temannya yang lain untuk menyetubuhi Korban, dimana pada saat itu yang datang adalah saksi P dan anak Anak Saksi. Namun melihat kondisi Korban yang terluka, saksi P dan anak Anak Saksi enggan untuk menyetubuhi Korban dan memilih untuk meninggalkan area tersebut dan kembali ke area minum-minum;
- Bahwa selanjutnya ternyata saksi M sudah bangun dari tidurnya dan menghampiri Terdakwa dan Korban. Kemudian saksi M berjalan menuju ke arah Korban dan dirinya membuka celananya lalu menyetubuhi Korban dengan posisi saksi M di atas sedangkan Korban dibawah terlentang. Kemudian Korban mengeluarkan suara “mau kencing” lalu Korban berdiri dan berjalan ke arah belakang kemudian saksi M mengikutinya dari belakang lalu Terdakwa langsung memegang tangan Korban dan menariknya ke belakang hingga Korban terjatuh tengkurap. Kemudian saksi M jongkok di atas bokong Korban lalu menusukkannya jari tangannya kedalam alat kemaluan Korban hingga Korban berteriak lalu Terdakwa menginjak kepalanya hingga terbentur jiku coran dinding kuburan. Selanjutnya saksi M berdiri dan menginjak punggung belakang Korban sebanyak 3 (tiga) kali;
- Bahwa kemudian Korban menjerit kesakitan yang saat itu saksi M duduk di atas bokong Korban, kemudian Terdakwa menyuruh anak Anak Saksi mengambil kayu, lalu anak Anak Saksi mengambil sebatang kayu balok yang berada di sekitar tempat kejadian lalu memberikannya kepada Terdakwa kemudian Terdakwa menggunakan kayu balok tersebut memukul kepala belakang Korban sebanyak 2 (dua) kali dimana pada

Halaman 33 dari 39 Putusan Nomor 145/Pid.B/2024/PN Mrk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pukulan kedua kayu balok patah dan Terdakwa membuangnya kesamping. Kemudian Terdakwa menyuruh anak Anak Saksi mengambil kayu balok lagi dan kemudian anak Anak Saksi mengambil sebatang kayu balok dan memberikannya kepada Terdakwa lalu Terdakwa menggunakan kayu balok tersebut memukul kepala Korban sebanyak 3 (tiga) kali, setelah itu Terdakwa membuang kayu balok tersebut ke arah luar pagar kuburan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat hasil *Visum et Repertum* Nomor: 352/VER/53/2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dokter pemeriksa dr. Fitrianti Massau pada tanggal 17 Juni 2024 diketahui bahwa akibat dari peristiwa tersebut di atas pada diri Korban didapati:

1. Terdapat luka robek bagian kepala belakang dengan:
 - Panjang: Empat senti meter, Lebar: Satu senti meter, kedalaman: Dua senti meter;
 - Panjang: Sepuluh senti meter, lebar: Dua senti meter, tulang tengkorak kepala belakang teraba retak;
2. Luka Robek tidak beraturan di bagian:
 - Diatas mulut kanan panjang Empat senti meter, lebar Satu senti meter, kedalaman Empat senti meter
 - Diatas mulut kiri panjang Tiga senti meter, lebar Satu senti meter, kedalaman Dua senti meter, tampak mata lebam
 - Luka robek di samping mata kiri dimensi tiga kali dua senti meter
 - Luka robek di samping mata kiri di atas telinga kiri dimensi Tujuh kali Delapan senti meter, tulang tengkorak sebagian patah di atas telinga kiri
 - Luka robek di bawah dagu: panjang Lima senti meter, lebar Satu senti meter, kedalaman Tiga senti meter;
 - Luka abrasi di pipi kanan;
3. Terdapat cairan sisa sperma dalam kemaluan;

Menimbang, bahwa berdasarkan dari kronologi tersebut di atas maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah melakukan kekerasan kepada Korban untuk dapat memuaskan nafsunya dengan cara kontak kelamin miliknya dengan kelamin Korban. Kekerasan tersebut dilakukan untuk lancarnya/leluasanya Terdakwa melakukan perbuatan bejatnya tersebut. Kemudian karena sebelumnya Terdakwa menyatakan tidak kenal dengan

Halaman 34 dari 39 Putusan Nomor 145/Pid.B/2024/PN Mrk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Korban maka sudah tentu Korban bukanlah isteri Terdakwa. Dengan demikian unsur kedua dari Pasal ini telah terpenuhi;

Ad.3. Yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa, maupun fakta-fakta hukum sebagaimana telah diuraikan diatas, diketahui Terdakwa melampiaskan nafsunya dengan cara gesek-gesek kelaminnya pada kelamin Korban dan setelah itu ternyata saksi M ikut pula melakukan kegiatan bejat tersebut dengan cara menyutubuhi Korban. Selaint itu Terdakwa dan saksi M melakukan kekerasan kepada Korban agar Korban tidak berdaya saat diperkosa, dengan demikian dapat dikategorikan Terdakwa adalah **"turut serta melakukan"**, sehingga unsur terakhir dari Pasal ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 285 KUHPidana jo Pasal 55 Ayat (1) KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka seharusnya seluruh masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. Namun demikian, bahwa pada tanggal 21 Februari 2025 Majelis Hakim telah memperoleh surat-surat sebagai berikut:

- Surat Keterangan Tahanan Melarikan Diri dari Rumah Tahanan Polres Merauke yang diterbitkan oleh Kepolisian Resor Merauke pada pokoknya menerangkan bahwa pada hari Jumat, 31 Desember 2024 jam 03.00 WIT Terdakwa telah melarikan diri dari Rumah Tahanan Polres Merauke;
- Surat Daftar Pencarian Orang Nomor: DPO/62/XII/RES.1.24/2024 yang diterbitkan oleh Kepolisian Resor Merauke pada pokoknya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerangkan bahwa pada 31 Desember 2024, Terdakwa telah masuk Daftar Pencarian Orang (DPO);

- Surat Keterangan Pencarian/Pengejaram Terdakwa TERDAKWA yang diterbitkan oleh Kepolisian Resor Merauke pada pokoknya menerangkan bahwa pada hari Jumat tanggal 21 Februari 2025 Terdakwa tersebut hingga saat itu belum ditemukan dan masih dalam pencarian/pengejarian;

- Surat Panggilan Terdakwa Nomor: B-07/R.1.15/Eoh.2/01/2025 tanggal 6 Januari 2025 yang diterbitkan oleh Kejaksaan Negeri Merauke pada pokoknya menerangkan bahwa Terdakwa telah dipanggil oleh Penuntut Umum tersebut dengan catatan status penerimaan: Terdakwa tidak berada di alamat tersebut dimana Terdakwa telah melarikan diri dan telah ditetapkan sebagai DPO;

- Surat Panggilan Terdakwa Nomor: B-16/R.1.15/Eoh.2/01/2025 tanggal 13 Januari 2025 yang diterbitkan oleh Kejaksaan Negeri Merauke pada pokoknya menerangkan bahwa Terdakwa telah dipanggil oleh Penuntut Umum tersebut dengan catatan status penerimaan: Terdakwa tidak berada di alamat tersebut dimana Terdakwa telah melarikan diri dan telah ditetapkan sebagai DPO;

- Surat Panggilan Terdakwa Nomor: B-25/R.1.15/Eoh.2/01/2025 tanggal 20 Januari 2025 yang diterbitkan oleh Kejaksaan Negeri Merauke pada pokoknya menerangkan bahwa Terdakwa telah dipanggil oleh Penuntut Umum tersebut dengan catatan status penerimaan: Terdakwa tidak berada di alamat tersebut dimana Terdakwa telah melarikan diri dan telah ditetapkan sebagai DPO;

- Surat Panggilan Terdakwa Nomor: B-28/R.1.15/Eoh.2/02/2025 tanggal 3 Februari 2025 yang diterbitkan oleh Kejaksaan Negeri Merauke pada pokoknya menerangkan bahwa Terdakwa telah dipanggil oleh Penuntut Umum tersebut dengan catatan status penerimaan: Terdakwa tidak berada di alamat tersebut dimana Terdakwa telah melarikan diri dan telah ditetapkan sebagai DPO;

- Surat Panggilan Terdakwa Nomor: B-35/R.1.15/Eoh.2/01/2025 tanggal 17 Februari 2025 yang diterbitkan oleh Kejaksaan Negeri Merauke pada pokoknya menerangkan bahwa Terdakwa telah dipanggil oleh Penuntut Umum tersebut dengan catatan status penerimaan: Terdakwa tidak berada di alamat tersebut dimana Terdakwa telah melarikan diri dan telah ditetapkan sebagai DPO;

Halaman 36 dari 39 Putusan Nomor 145/Pid.B/2024/PN Mrk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga dapat diketahui bahwa mulai dari tanggal 31 Desember 2024, Terdakwa tidak lagi menjalani masa tahanannya karena Terdakwa kabur dari tahanan. Dengan demikian masa penangkapan dan penahanan diri Terdakwa tersebut dalam hal ini tetaplah dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan dengan tidak memperhitungkan masa Terdakwa melarikan diri sejak tanggal 31 Desember 2024;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa kabur dari tahanan, maka Majelis Hakim perlu memerintahkan agar Terdakwa untuk kembali ditahan segera setelah putusan ini diucapkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) buah kayu balok warna hijau dengan panjang keseluruhan 89 (delapan puluh sembilan) centi meter;
- 1 (satu) buah patahan kayu balok dengan panjang keseluruhan 69 (enam puluh sembilan) centi meter;
- 1 (satu) buah patahan kayu balok dengan panjang keseluruhan 43 (empat puluh tiga) centi meter;
- 1 (satu) lembar celana panjang warna hitam;
- 1 (satu) lembar celana dalam warna putih;
- 1 (satu) lembar baju kaos warna biru;
- 1 (satu) lembar BH/Bra warna biru;

Oleh karena seluruh barang bukti tersebut adalah barang bukti hasil dari tindak pidana ataupun untuk melakukan tindak pidana sedangkan barang bukti tersebut tidak memiliki nilai ekonomis, maka Majelis Hakim berpendapat agar barang bukti tersebut seluruhnya agar ditetapkan dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menyebabkan Korban meninggal dunia;
- Perbuatan Terdakwa meninggalkan trauma mendalam bagi keluarga Korban;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa sadis;
- Terdakwa tidak kooperatif karena kabur dari tahanan;

Halaman 37 dari 39 Putusan Nomor 145/Pid.B/2024/PN Mrk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa tidak menyesali perbuatannya karena kabur dari kewajiban mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengakui perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 338, Pasal 285 dan Pasal 55 Ayat (1) KUHPidana serta Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dengan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa: TERDAKWA tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Bersama-sama melakukan Pembunuhan dan Pemerkosaan**" sebagaimana dalam dakwaan kumulatif Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut di atas dengan pidana penjara selama 15 (lima belas) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan tanpa memperhitungkan masa Terdakwa melarikan diri sejak 31 Desember 2024;
4. Memerintahkan agar Terdakwa untuk ditahan segera setelah putusan ini diucapkan;
5. Menetapkan agar bukti berupa:
 - 1 (satu) buah kayu balok warna hijau dengan panjang keseluruhan 89 (delapan puluh sembilan) centi meter;
 - 1 (satu) buah patahan kayu balok dengan panjang keseluruhan 69 (enam puluh sembilan) centi meter;
 - 1 (satu) buah patahan kayu balok dengan panjang keseluruhan 43 (empat puluh tiga) centi meter;
 - 1 (satu) lembar celana panjang warna hitam;
 - 1 (satu) lembar celana dalam warna putih;
 - 1 (satu) lembar baju kaos warna biru;
 - 1 (satu) lembar BH/Bra warna biru;

Dirampas untuk dimusnahkan;

Halaman 38 dari 39 Putusan Nomor 145/Pid.B/2024/PN Mrk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Merauke, pada hari Jumat, tanggal 21 Februari 2025, oleh Ganang Hariyudo Prakoso, S.H., sebagai Hakim Ketua, Indraswara Nugraha, S.H., M.H. dan I Made Bayu Gautama Suadi Putra, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 25 Februari 2025 oleh Majelis Hakim tersebut dibantu oleh Agung Marpaung, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Merauke, serta dihadiri oleh Habibi Anwar, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Penasehat Hukumnya Terdakwa tanpa kehadiran Terdakwa.

Hakim Anggota,

TTD

Indraswara Nugraha, S.H., M.H.

TTD

I Made Bayu Gautama Suadi Putra, S.H.

Hakim Ketua,

TTD

Ganang Hariyudo Prakoso, S.H.

Panitera Pengganti,

TTD

Agung Marpaung, S.H.